

FACULDADE UNIMAIS SP

CURSO DE DIREITO

Profª Euardo

TRABALHO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Introdução

A **Previdência Social** no Brasil é um dos principais instrumentos da **Seguridade Social**, assegurada pela **Constituição Federal de 1988**. Ela possui um caráter **universal e protetor**, fundamentado em princípios constitucionais que direcionam sua organização, gestão e aplicação, além de princípios infraconstitucionais previstos em leis e regulamentos complementares, como a **Lei nº 8.213/91** e a **Lei nº 8.212/91**. Este trabalho visa apresentar uma análise consolidada dos princípios que orientam a Previdência Social no país, com um enfoque em sua estrutura conceitual, funcional e normativa.

1. Fundamentos Constitucionais da Previdência Social

A Constituição Federal de 1988 estabelece a seguridade social em seus **artigos 194 a 204**, sendo a Previdência Social um dos três pilares, juntamente com **Saúde** e **Assistência Social**. O **art. 194, caput**, define a seguridade social como um conjunto integrado de ações dos **Poderes Públicos** e da **sociedade**, dirigidas à proteção social, baseando-se em princípios como:

1. **Universalidade da cobertura e do atendimento**
 - Visa assegurar proteção a todos os cidadãos contra riscos sociais, garantindo o atendimento amplo e sem discriminação de classe ou categoria.
 - No regime previdenciário, impõe a inscrição e contribuição obrigatória dos trabalhadores remunerados.
2. **Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços**
 - Busca igualdade nos benefícios entre trabalhadores **urbanos e rurais**, evitando discriminações injustificadas.
 - Exemplo: aposentadoria por idade rural e urbana garantem equivalência em direitos e proteção.
3. **Seletividade e distributividade na prestação**
 - **Seletividade**: prioriza contingências sociais mais relevantes (ex.: incapacidade, morte, invalidez).
 - **Distributividade**: organiza a distribuição de recursos para alcançar o maior impacto social possível, favorecendo os mais necessitados.
4. **Irredutibilidade do valor dos benefícios**
 - Previsto no **art. 194, IV, CF/88**, garante que os benefícios previdenciários não tenham seu valor nominal reduzido, protegendo o poder de compra dos beneficiários.
5. **Equidade na forma de custeio**
 - Distribuição justa da contribuição entre empregadores, empregados e trabalhadores autônomos, de acordo com a **capacidade contributiva**.
6. **Diversidade da base de financiamento**
 - Engloba contribuições diretas e indiretas, abrangendo impostos e recursos das entidades públicas, garantindo sustentabilidade econômica do sistema.
7. **Caráter democrático e descentralizado da administração**
 - Implementação por **gestão quadripartite**, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo em órgãos colegiados.

2. Princípios Infraconstitucionais da Previdência Social

A legislação complementar detalha e operacionaliza os princípios constitucionais, destacando na **Lei nº 8.213/91** e na **Lei nº 8.212/91**:

1. **Princípio da filiação obrigatória**
 - Todos os trabalhadores remunerados, inclusive servidores públicos vinculados a Regimes Próprios de Previdência, são inscritos automaticamente e devem contribuir.
2. **Princípio da garantia do benefício mínimo**
 - Benefícios não podem ser inferiores ao **salário mínimo nacional** (art. 201, §2º CF/88), assegurando cobertura das necessidades vitais.
3. **Princípio do caráter contributivo**
 - O acesso e a manutenção do benefício depende da contribuição, reforçando a justiça contributiva.
4. **Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial**
 - O sistema deve manter equilíbrio entre receitas e despesas, garantindo solvência e sustentabilidade dos benefícios.
5. **Princípio da preservação real e correção monetária dos benefícios**
 - Reajustes periódicos visam garantir que os benefícios não percam valor diante da inflação, assegurando manutenção do poder de compra.
6. **Indisponibilidade dos direitos aos benefícios**
 - Protege os benefícios previdenciários de descontos indevidos, penalidades ou penhoras, assegurando segurança jurídica.

3. Integração entre Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais

Os princípios infraconstitucionais são **derivados e detalhamentos normativos** dos princípios constitucionais, permitindo interpretação e aplicação prática:

- **Exemplo:** A universalidade de cobertura (CF/88) se operacionaliza pelo princípio da filiação obrigatória e normas de custeio previstas na Lei nº 8.212/91.
- **Exemplo:** Irredutibilidade do valor (CF/88) se desdobra em correções monetárias periódicas e proteção aos benefícios mínimos.

4. Considerações Finais

Os **princípios constitucionais e infraconstitucionais da Previdência Social** constituem um **arcabouço jurídico e social** que garante proteção aos trabalhadores e à sociedade, assegurando justiça, equidade e sustentabilidade do sistema. A sua observância é essencial para consolidar os ideais de **bem-estar social e justiça** previstos na Constituição, sobretudo diante de desafios econômicos e demográficos contemporâneos.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social.
- BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social.
- SANTOS, Amilson Melo. *Os princípios constitucionais da Seguridade Social diante das exonerações previdenciárias*. PUC-SP, 2016.
- SOUZA, A. L. S. de; FERREIRA, A. C.; CAMPAGNARO, C. E. *A Previdência Social e seus princípios constitucionais e infraconstitucionais*. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 2015.